



Reprnr = 1060

4019968/CB/MM/Testament

Heden, veertien september tweeduizend zestien, verscheen voor mij, -----
Meester Johannes Wilhelmus Alphonsius Maria Bongers, notaris in de ----
gemeente Woudrichem, kantoorhoudende te Andel: -----
de heer **BERNHARD JULIAAN VAN HAAFTEN**, geboren te Gorinchem --
op vijftien december negentienhonderd vierenzestig (legitimatie: rijbewijs -
nummer: 4205783608, geldig tot twaalf januari tweeduizend twintig), -----
wonende te 4283 JA Giessen, gemeente Woudrichem, Wilgenhof 31, in ---
wettelijke gemeenschap van goederen in voor hem eerste echt gehuwd ---
met mevrouw Maria Wilhelmina Rochat; -----
die verklaarde als volgt over zijn nalatenschap te beschikken: -----

I. HERROEPING -----

Ik herroep alle vroeger door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen. -

II. RECHTSKEUZE -----

*Ik kies voor de vererving en de afwikkeling van mijn nalatenschap het
Nederlandse recht, dit is het recht van het land van mijn nationaliteit. --*

III. UITSLUITINGSCLAUSULE -----

*Ik bepaal dat hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen alsmede
de vruchten en opbrengsten daarvan - en hetgeen door -----
zaaksvervanging overeenkomstig artikel 1:95 lid 1 van het Burgerlijk --
Wetboek daarvoor in de plaats treedt - niet zal vallen in enige -----
goederengemeenschap waarin de verkrijger gerechtigd mocht zijn of -
worden en niet in aanmerking mag worden genomen bij de toepassing
van enige verrekenverplichting tussen echtgenoten of partners. -----*

IV. EXECUTEURSBENOEMING -----

*Ik benoem mevrouw **MARIA WILHELMINA ROCHAT**, geboren te ----
Eethen op vijftien januari negentienhonderd zevenenzestig, hierna ook
te noemen: "mijn echtgenote", tot executeur. -----*

*Ik ken mijn echtgenote als executeur de bevoegdheid toe mijn uitvaart
te regelen, mijn nalatenschap te beheren en de schulden van mijn ----
nalatenschap te voldoen, het afgeven van legaten daaronder -----
uitdrukkelijk begrepen, en ik bepaal dat zij in verband daarmee zonder
overleg met- of toestemming van mijn erfgenamen goederen te gelde -
mag maken. -----*

*Ik verzoek mijn echtgenote voor de als zodanig te verrichten -----
werkzaamheden geen loon in rekening te brengen, onverminderd het -
recht op vergoeding van gemaakte kosten. -----*

*Tevens ken ik mijn echtgenote de bevoegdheid toe bij notariële akte --
een andere executeur met dezelfde bevoegdheden en verplichtingen -
aan zich toe te voegen of in haar plaats te stellen. -----*

De taak en het beheer van de executeur eindigen: -----

a. wanneer zij haar werkzaamheden heeft voltooid; -----

*b. door haar dood, het ten aanzien van haar van toepassing -----
verklaren van de schuldsaneringsregeling, haar faillietverklaring, --*

haar onder curatelestelling of door de onder bewindstelling van ---
 een of meer van haar goederen als bedoeld in titel 19 boek 1 -----
 Burgerlijk Wetboek; -----

c. door ontslag dat de kantonrechter haar met ingang van een -----
 bepaalde dag verleent; -----

d. in ieder geval drie jaar na mijn overlijden. -----

V. ERFOPVOLGING-----

A. Ik benoem tot mijn enige erfgenamen, tezamen en voor gelijke ----
 delen: mijn echtgenote en mijn kinderen. -----
 Ingeval van vooroverlijden, gelijktijdig overlijden met mij, -----
 verwerping of onwaardigheid van één of meer van mijn kinderen --
 verklaar ik de wettelijke regels van plaatsvervulling van -----
 toepassing. -----

B. Voor het geval ik overlijd tegelijk met of na mijn echtgenote en ik --
 voorts geen ervende afstammelingen en/of een huwelijkse of -----
 geregistreerde partner achterlaat, benoem ik tot mijn erfgenamen
 tezamen: -----

a. voor de ene helft van mijn nalatenschap: diegenen, die de ----
 erfgenamen volgens de wet van mijn echtgenote zouden zijn,
 indien zij tegelijk met mij zou zijn overleden, zulks voor de ----
 delen en op de wijze als bij de ten tijde van mijn overlijden ----
 geldende wettelijke erfopvolging is bepaald;-----

b. voor de andere helft van mijn nalatenschap: mijn erfgenamen
 volgens de wet, voor de delen en op de wijze als bij de ten ----
 tijde van mijn overlijden geldende wettelijke erfopvolging is ----
 bepaald,-----

met dien verstande dat indien geen van de in groep a. -----
 respectievelijk groep b. bedoelde personen als erfgenaam in mijn
 nalatenschap optreedt, het aan hen vermaakte zal aanwassen bij
 de verkrijging van de erfgenamen in de andere groep naar rato ---
 van hun erfdelen. -----

VI. WETTELIJKE VERDELING-----

Voor het geval ik ten tijde van mijn overlijden nog met mijn echtgenote
 gehuwd ben dan wel met haar een geregistreerd partnerschap ben ---
 aangegaan en één of meer kinderen of verdere afstammelingen -----
 achterlaat zal de wettelijke verdeling van afdeling 4.3.1 van het -----
 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, zodat alle tot mijn -----
 nalatenschap behorende goederen door mijn echtgenote worden -----
 verkregen, terwijl de voldoening van de schulden van mijn -----
 nalatenschap voor haar rekening komt.-----

Ieder van mijn overige erfgenamen verkrijgt een geldvordering op mijn
 echtgenote ter grootte van de waarde van zijn erfdeel, waarbij ik met -
 betrekking tot elke geldvordering het navolgende bepaal:-----

1. Vaststelling: De geldvorderingen van mijn afstammelingen worden
 na mijn overlijden op verzoek van een erfgenaam vastgesteld bij --



- notariële akte. In verband met deze vaststelling moet een -----
boedelbeschrijving worden opgemaakt die de waardering van de -
goederen en schulden van mijn nalatenschap bevat; de -----
waardering van de goederen van mijn nalatenschap vindt plaats in
onderling overleg; indien in onderling overleg geen -----
overeenstemming wordt bereikt geschiedt de waardering door één
of meer deskundigen, te benoemen door de kantonrechter van de
rechtbank van het arrondissement waarin ik mijn laatste -----
woonplaats had, zulks op verzoek van de meest gerede partij. -----
De schulden van mijn nalatenschap dienen te worden -----
gewaardeerd op de contante waarde daarvan. -----
2. Opeisbaarheid: De vordering is pas opeisbaar wanneer mijn -----
echtgenote is overleden. -----
De vordering is evenwel ook opeisbaar, en wel onmiddellijk en ----
zonder enige ingebrekestelling, als mijn echtgenote: -----
- a. surseance van betaling of faillissement aanvraagt of in staat --
van faillissement wordt verklaard, dan wel wanneer ten -----
aanzien van haar de schuldsaneringsregeling natuurlijke -----
personen van toepassing is verklaard; -----
 - b. onder curatele wordt gesteld of onder bewind wordt gesteld en
tenminste één jaar is opgenomen in een verzorgings- of -----
verpleeginstelling en zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, -
hetgeen moet blijken uit een medische verklaring, dan wel ----
wanneer op goederen - die wat betreft de waarde meer dan de
helft van (het saldo van) haar vermogen uitmaken - -----
executoriaal beslag wordt gelegd; -----
 - c. (her)trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat zonder
het maken en handhaven van huwelijks- -----
/partnerschapsvoorwaarden, inhoudende de uitsluiting van ----
elke gemeenschap van goederen en uitsluiting van -----
verrekenbedingen, met uitzondering van een verrekenbeding -
ten aanzien van onverteerde inkomsten, waarbij de -----
toepasselijkheid van artikel 1:141 lid 3 van het Burgerlijk -----
Wetboek wordt uitgesloten; -----
 - d. een schriftelijk samenlevingscontract sluit met een -----
verrekenbeding, met uitzondering van een verrekenbeding ten
aanzien van onverteerde inkomsten; -----
 - e. door uitbetaling van de vordering op grond van enige -----
wettelijke regeling een lagere (direct of indirect) -----
vermogensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd wordt -----
wegens opname voor duurzaam verblijf in enige instelling, ----
alsmede wanneer haar vermogen na aftrek van de vordering -
daalt onder het bedrag waarbij zij aanspraak kan maken op ---
een bijstandsuitkering dan wel een soortgelijke uitkering, met -
dien verstande dat de vordering slechts opeisbaar zal zijn ----

indien en voorzover dit leidt tot een verdere verlaging van de -
eigen bijdrage dan wel tot een verdere verhoging van de -----
uitkering. -----

De vordering is evenwel in de sub b. tot en met e. vermelde -----
gevallen niet opeisbaar indien door mijn echtgenote voldoende ----
zekerheid wordt gesteld. -----

3. Rente: -----
Over de vordering is, vanaf de dag van mijn overlijden tot die van -
de voldoening van het verschuldigde, een enkelvoudige of -----
samengestelde rente verschuldigd waarvan de hoogte binnen acht
maanden na mijn overlijden, of zoveel later als de aangifte voor de
erfbelasting moet worden ingediend, in onderling overleg door mijn
erfgenamen dient te worden vastgesteld, met gebruikmaking van -
de in artikel 4:13 lid 4 Burgerlijk Wetboek geboden mogelijkheid; --
bij gebreke van een zodanige vaststelling wordt de vordering -----
verhoogd met een percentage als bedoeld in artikel 4:13 lid 4 -----
Burgerlijk Wetboek, zijnde op dit moment de wettelijke rente min --
zes procent (6%). -----
Deze rente zal eerst opeisbaar zijn na het overlijden van mijn -----
echtgenote, alsmede in de onder 2 omschreven situaties van -----
opeisbaarheid van de vordering, en met overeenkomstige -----
toepassing van de onder 2 slotzin omschreven beperking van de -
opeisbaarheid. -----
4. Mijn echtgenote kan behoudens het bepaalde in artikel 4:17 lid 2 -
Burgerlijk Wetboek indien sprake is van een wilsrecht als bedoeld
in de artikelen 4:19 tot en met 22 van het Burgerlijk Wetboek de --
vordering en de rente te allen tijde geheel of gedeeltelijk aan één -
of meer van mijn erfgenamen voldoen. -----
5. In afwijking van het bepaalde in artikel 4:17 lid 1 Burgerlijk -----
Wetboek bepaal ik dat betalingen door mijn echtgenote, tenzij de -
betrokkenen anders overeenkomen, in eerste instantie in -----
mindering worden gebracht op de rente en vervolgens op de -----
vordering zelf. -----
6. Ik ontnem de ouder(s) van mijn minderjarige erfgenamen het ----
ouderlijk vruchtgenot. -----
7. Wilsrechten -----
Ik hef alle verplichtingen tot overdracht van goederen door mijn ---
echtgenote welke zouden kunnen voortvloeien uit artikel 4:19 en --
4:21 van het Burgerlijk Wetboek op, zodat mijn afstammelingen ---
deze wilsrechten niet hebben tijdens het leven van mijn -----
echtgenote. -----
Verder wijk ik niet af van de wettelijke regeling. -----

VII. ONGEDAANMAKING WETTELIJKE VERDELING -----

Indien mijn echtgenote met toepassing van het bepaalde in artikel 4:18
van het Burgerlijk Wetboek overgaat tot ongedaanmaking van de -----



wettelijke verdeling, welke ongedaanmaking binnen de ten tijde van ---
mijn overlijden geldende wettelijke termijn (**thans drie maanden na ---**
mijn overlijden) moet plaatsvinden, of indien mijn echtgenote mijn ---
nalatenschap verwerpt, bepaal ik als volgt: -----

AFWIKKELINGSBEWIND -----

In aanvulling op de onder IV. omschreven executeursbenoeming stel -
ik over mijn nalatenschap in het gezamenlijk belang van de -----
rechthebbenden een afwikkelingsbewind in, met benoeming van mijn -
echtgenote tot afwikkelingsbewindvoerder. -----

De afwikkelingsbewindvoerder is zelfstandig bevoegd tot beheer en ---
beschikking over alle tot mijn nalatenschap behorende goederen, -----
zonder daartoe de medewerking of toestemming van de -----
rechthebbenden te behoeven en kan als vertegenwoordiger van de ---
overige erfgenamen de verdeling van mijn nalatenschap, met inbegrip
van de ter uitvoering daarvan vereiste leveringen, tot stand brengen, al
dan niet overeenkomstig de regeling van de wettelijke verdeling, of, zo
de afwikkelingsbewindvoerder dit geraden acht, tot totale vereffening -
met uitkering van het saldo aan de rechthebbenden overgaan. -----

Gedurende het afwikkelingsbewind vertegenwoordigt de -----
afwikkelingsbewindvoerder (privatief) mijn (overige) erfgenamen, -----
waarbij deze zelf ook als wederpartij kan optreden. -----

Het afwikkelingsbewind eindigt op het moment dat de verdeling van ---
mijn nalatenschap is afgerond doch in ieder geval drie jaar na mijn ---
overlijden. -----

Ik verzoek mijn echtgenote voor de als zodanig te verrichten -----
werkzaamheden geen loon in rekening te brengen, onverminderd het -
recht op vergoeding van gemaakte kosten. -----

VIII. VERPLICHTING VOORSCHIETEN BELASTING -----

Indien en voor zover mijn erfgenamen als gevolg van de makingen ten
behoefte van mijn echtgenote niet de vrije beschikking hebben over ---
hun erfrechtelijke verkrijging en indien zij ten gevolge van hun -----
erfrechtelijke verkrijging erfbelasting en/of (meer) inkomsten- of -----
andere belastingen zijn verschuldigd (dan zonder deze verkrijging het
geval zou zijn geweest), is mijn echtgenote, voor zover dit niet reeds in
de wet is bepaald, op hun verzoek verplicht om deze belasting(en) ---
renteloos voor te schieten. -----

De verrekening van de aldus voorgesloten bedragen vindt plaats op
het moment dat mijn afstammelingen de vrije beschikking krijgen over
hun (gehele) erfrechtelijke verkrijging. -----

VIII.A. AANVULLEND LEGAAT -----

Opvullegaat -----

1. **Opvullegaat** -----

Ik legateer aan mijn echtgenote een zodanig bedrag in contanten -
dat de waarde van haar totale fiscale verkrijging (dus inclusief de -
waarde van haar erfdeel, andere door haar aanvaarde legaten en

eventuele fictieve verkrijgingen, alsmede een fictief vruchtgebruik van de vorderingen die mijn afstammelingen uit hoofde van de ---- hiervoor omschreven wettelijke verdeling of anderszins op haar ---- krijgen) gelijk is aan (dus door dit legaat wordt aangevuld tot) de -- ten tijde van mijn overlijden voor haar geldende vrijstelling voor de erfbelasting (met inbegrip van de eventueel voor haar geldende --- faciliteiten in het kader van de bedrijfsopvolging) na ----- pensioenimputatie. -----

2. Gedeeltelijke aanvaarding mogelijk-----
Mijn echtgenote is bevoegd om het in lid 1. gelegateerde bedrag -- slechts ten dele te aanvaarden.-----

3. Legaat komt ten laste van de overige erfgenamen naar rato -----
erfdeel -----
Het legaat komt ten laste van de erfgenamen, met uitzondering --- van mijn echtgenote, en wel naar evenredigheid van ieders ----- erfdeel. -----

4. Vorderingen afstammelingen worden opeisbaar voorzover nodig --
voor voldoening legaat -----
Indien een van mijn overige erfgenamen één of meer niet----- opeisbare geldvorderingen op mijn echtgenote heeft, wordt op ---- verzoek van die erfgenaam een zodanig gedeelte van die ----- geldvordering(en) opeisbaar als nodig is om het ten laste van die - erfgenaam komende gedeelte van het gelegateerde bedrag te ---- kunnen voldoen, alles met dien verstande dat mijn echtgenote, --- indien de andere erfgenaam meer geldvorderingen op haar heeft, bevoegd is om te bepalen welke geldvordering(en) opeisbaar ----- worden. -----

5. Vermindering legaat indien dit leidt tot negatieve verkrijging -----
Indien de waarde van de verkrijging van een erfgenaam, ----- verminderd met (het) de te zijnen laste komende (gedeelte van de) schulden, legaten en eventuele testamentaire lasten en rekening - houdend met zijn eventuele verplichting tot inbreng van giften, ---- negatief is, zal het aan mijn echtgenote gelegateerde bedrag ----- worden verminderd tot een zodanig bedrag dat de waarde van de verkrijging van de desbetreffende erfgenaam nihil bedraagt. De --- vermindering van het gelegateerde bedrag geldt ook (naar rato ---- van hun verkrijging) voor de overige erfgenamen.-----
Bij de berekening van de waarde van de verkrijging als in de ----- eerste volzin bedoeld worden alleen de schulden bedoeld in artikel 4:7 lid 1 letters a. tot en met d. en f. tot en met i. Burgerlijk ----- Wetboek in aanmerking genomen, en dus niet de schulden als --- bedoeld in artikel 4:7 lid 1 letter e. Burgerlijk Wetboek. -----

IX. INKORTINGSVOLGORDE/NIET-OPEISBAARHEIDSCLAUSULE-

Ik bepaal dat de verkrijging van mijn echtgenote als eerste voor ----- inkorting in aanmerking komt en dat de legitimaire aanspraken van ----



mijn afstammelingen, voorzover ten laste van mijn echtgenote -----
komende, eerst na haar overlijden opeisbaar zullen zijn. -----
Voor het geval dat een legitimaris verwerpt en tevens aanspraak op ---
zijn legitieme maakt zullen de afstammelingen van deze legitimaris, in
afwijking van hetgeen elders in dit testament is bepaald, niet als -----
(testamentair of ab- intestaat) erfgenamen in zijn plaats treden. -----
Een gedeelte van de door verwerping vrijvallende verkrijging zal -----
aanwassen bij mijn echtgenote, dan wel benoem ik haar voor het -----
vrijvallende gedeelte tot erfgename. Dit gedeelte is zodanig groot dat -
de inkorting helemaal bij mijn echtgenote kan plaatsvinden. Een -----
eventueel resterend gedeelte zal aanwassen bij de overige -----
erfgenamen naar evenredigheid van hun verkrijging. -----

X. (ECHT)SCHEIDING -----

Alle beschikkingen ten behoeve van mijn echtgenote, de benoeming --
tot executeur en afwikkelingsbewindvoerder daaronder uitdrukkelijk ---
begrepen, en ten behoeve van haar bloedverwanten die niet tevens ---
mijn bloedverwanten zijn, zijn gemaakt onder de voorwaarde dat ons -
huwelijk (of geregistreerde partnerschap) door overlijden is geëindigd,
zonder dat ten tijde van het overlijden sprake is (was) van scheiding --
van tafel en bed of van een niet-geroyeerde procedure en zonder dat -
rechtsmaatregelen zijn (waren) genomen of een overeenkomst is -----
(was) gesloten om te geraken tot scheiding van tafel en bed, -----
echtscheiding of beëindiging van het geregistreerde partnerschap, dan
wel om te geraken tot beëindiging van de samenleving in het kader ---
van het huwelijk of het geregistreerde partnerschap. -----
Indien aan bedoelde voorwaarde niet is voldaan sluit ik mijn -----
echtgenote, voorzover nodig, uit als (versterf)erfgenaam van mijn -----
nalatenschap. -----

XI. VRIJSTELLING VAN INBRENG -----

Ik stel mijn ervende afstammelingen vrij van de verplichting tot inbreng
in mijn nalatenschap van door mij gedane giften, tenzij en voor zover -
ter gelegenheid van enige gift uitdrukkelijk anders mocht zijn bepaald."

SLOT AKTE -----

Deze akte is verleden te Andel, gemeente Woudrichem, op de datum in ---
het hoofd van deze akte vermeld. -----

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend en zijn identiteit is door
mij, notaris, aan de hand van het daartoe bestemde document -----
vastgesteld. -----

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon -----
opgegeven en toegelicht. -----

De verschenen persoon heeft verklaard, op volledige voorlezing van de ---
akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de ---
akte te hebben kennis genomen, te zijn gewezen op de gevolgen en met -
de inhoud in te stemmen. -----

Daarna is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk door de -----

verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend om *achtien* *van*
duien twintig *minuten*.

Booth

Boyer

